

●방송통신심의위원회공고 제2024-9호

「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 「소위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」을 다음과 같이 개정 공고합니다.

2024년 07월 12일

방송통신심의위원회위원장

소위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 일부개정규칙

소위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조의2를 다음과 같이 신설한다.

제6조의2(다른 규칙의 준용) 소위원회의 구성 및 운영에 관하여 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 그 성질에 반하지 않는 한 「방송통신심의위원회 기본규칙」을 준용한다. 이 경우 “위원회”는 “소위원회”로, “위원장”은 “소위원회 위원장”으로, “위원”은 “소위원회 위원”으로 본다.

제20조제2항 중 “위원회 위원”을 “위원장 및 부위원장을 포함한 상임위원”으로 한다.

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

◇개정이유

상임위원회의 구성을 명확히 규정하고 소위원회 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 「방송통신심의위원회 기본규칙」을 준용하도록 하는 등 소위원회 구성·운영의 안정성 및 예측가능성을 제고함으로써 원활한 회의 진행을 도모하려는 것임.

◇주요내용

가. 「방송통신심의위원회 기본규칙」 준용(안 제6조의2 신설)

- 「방송통신심의위원회 기본규칙」의 규정이 소위원회 구성 및 운영에 준용되는지에 대한 논란이 지속됨.
- 소위원회의 구성 및 운영에 관하여 이 규칙에 규정된 사항 외에는 그 성질에 반하지 않는 한 「방송통신심의위원회 기본규칙」을 준용하도록 명시함.
- 소위원회 구성 및 운영에 대한 「방송통신심의위원회 기본규칙」 준용을 명확히 함으로써, 소위원회 구성·운영의 안정성 및 예측가능성을 높일 수 있을 것으로 기대함.

나. 상임위원회의 구성 명확화(안 제20조제2항)

- 현행 규칙은 상임위원 3인으로 상임위원회를 구성한다는 본래의 취지를 명확히 반영하지 못함.

2) 상임위원회는 위원장, 부위원장을 포함한 상임위원 3인으로 구성되도록 규정함.

3) 상임위원회의 구성과 관련된 불명확성을 해소함으로써, 상임위원회 구성의 예측가능성을 높일 것으로 기대함.

<방송통신심의위원회 제공>